

त्रि-सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य वक्फ
न्यायाधिकरणाकरिता सुधारित
आस्थापना मंजूर करणेबाबत.....

महाराष्ट्र शासन
अल्पसंख्याक विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: वक्फ २०२३/प्र.क्र. १५१/कार्यासन-४
मादाम कामा रोड, राजगुरु हुतात्मा चौक,
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
तारीख: ११ जुलै, २०२४

वाचा -

- १) शासन अधिसूचना, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, क्रमांक, वक्फ २०१५/
प्र.क्र.१४२/का.४
दि.०३.०८.२०१६.
- २) शासन अधिसूचना, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, क्रमांक, वक्फ
२०१५/प्र.क्र.१४२/का.४ दि.०१.०८.२०१७
- ३) शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, क. अतिवि २०१७/प्र.क्र.१४५/का.१
दि.१५.१२.२०२२.
- ४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, यांचे पत्र क्रमांक २०२३/म.रा. वक्फ,
न्या.औ..बाद/आस्था/४१९, दि.१८.०९.२०२३.
- ५) मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे दि.०६.०२.२०२४ चे आदेश.

प्रस्तावना -

वक्फ अधिनियम, १९९५ मधील कलम ८३ (४) येथील सुधारित तरतुदीनुसार संदर्भ क्र.२ मध्ये नमूद शासन अधिसूचनेन्वये त्रि-सदस्यीय वक्फ न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. वक्फ अधिनियम, १९९५ मधील कलम ८३ (५) मधील तरतुदीनुसार वक्फ न्यायाधिकरणाला दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा प्रदान करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणासाठी संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये २० पदे मंजूर करण्यात आलेली होती. तदनंतर सदर शासन निर्णय अधिक्रमित करून उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणासाठी सुधारित आस्थापना मंजूर करण्यात आली असून त्यानुसार १९ पदे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण यांनी दिवाणी न्यायालयास मंजूर आकृतिबंधानुसार वक्फ न्यायाधिकरणास देखील आकृतिबंध मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.४ अन्वये शासनास सादर केलेला आहे.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणातील सोयी सुविधा आणि पदनिर्मितीसंदर्भात मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे जनहित याचिका क्रमांक १५/२०२१ दाखल करण्यात आलेली आहे. सदर याचिकेप्रकरणी दिनांक ०६.०२.२०२४ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाने दिनांक १८.०९.२०२३ च्या पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आलेली पदे मंजूर करून दिवाणी मार्गदर्शक पुस्तिका (Civil Manual) नुसार

नियमित पदे भरण्याबाबत तसेच सदर पदभरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी आचारसंहिता लागू नसल्याबाबत आदेशित केलेले आहे.

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण यांच्या प्रस्तावानुसार, सदर कार्यालयासाठी नवीन १५ पदे निर्माण करण्यासाठीचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. उच्चस्तरीय सचिव समितीने महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणासाठी विविध संवर्गातील १५ पदे नव्याने निर्माण करण्यास तसेच दिनांक १५.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयामध्ये बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात येणारी वाहनचालक (२) आणि शिपाई (२) ही पदे नियमित भरण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाच्या आस्थापनेवर नवीन पदे निर्माण करून सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्र.१५/२०२१ मध्ये दिनांक ०६.०२.२०२४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणासाठी खालीलप्रमाणे नवीन १५ पदे मंजूर करण्यास तसेच दिनांक १५.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयाद्वारे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात येणारी वाहनचालक (२) आणि शिपाई (२) या पदांना नियमित पदे म्हणून भरण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

अ) नव्याने निर्माण करावयाची पदे

अ.क्र.	पदनाम	७ व्या वेतन आयोगानुसार पे बॅण्ड व ग्रेड व वेतन	आवश्यक पदे
१.	प्रबंधक	एस-२०-५६१००-१७७५००	१
२.	अधीक्षक	एस-१६-४४९००-१४२४००	१
३.	सहायक अधीक्षक	एस-१५-४१८००-१३२३००	१
४.	सहाय्यक लेखाधिकारी	एस-१५-४१८००-१३२३००	१
५.	वरिष्ठ लिपिक	एस-८-२५५००-८११००	३
६.	लिपिक-टंकलेखक	एस-६-१९९००-६३२००	८
एकूण			१५

ब) दिनांक १५.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद खालील बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात येणारी आता रुपांतरीत नियमित पदे:-

अ.क्र.	पदनाम	७ व्या वेतन आयोगानुसार पे बॅण्ड व ग्रेड व वेतन	आवश्यक पदे
१.	वाहनचालक	एस-६-१९९००-६३२००	२
२.	शिपाई	एस-१-१५०००-४७६००	२
एकूण			४

२. सहाय्यक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक या पदांची नियमित पदभरती करताना शासन अधिसूचना अल्पसंख्याक विकास विभाग, वक्फ २०२२/प्र.क्र.५४/कार्यासन-४, दिनांक २१.०५.२०२४ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

३. मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्र.१५/२०२१ मध्ये दिनांक ०६.०२.२०२४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार प्रबंधक, अधीक्षक आणि सहायक लेखाधिकारी या पदांची नियमित पदभरती ही दिवाणी मार्गदर्शक पुस्तिका (Civil Manual) मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. तसेच लिपिक-टंकलेखक, शिपाई आणि वाहनचालक या पदांची नियमित पदभरती सामान्य प्रशासन विभागाने निश्चित केलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार करण्यात यावी.

४. सदर प्रकरणी होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडई-१ २०५३ जिल्हा प्रशासन (१०१) आयुक्त - (००) (०१) आयुक्त, औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३ १२५८) वेतन-०१. या लेखा शिर्षाखाली टाकण्यात यावा व त्याखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

५. हे आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २०३/आपुक, दिनांक. २७.०३.२०२४ तसेच अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४३/सेवा-९, दिनांक १२.०६.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७११५२५५४०९१४ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(मो. बा. ताशिलदार)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) मा.प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई/नागपूर/ औरंगाबाद,
- २) मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री (अ.वि.वि.) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव,
- ३) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक,
- ४) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक,
- ५) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक,
- ६) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक,
- ७) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (र. व का.), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक,
- ८) अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक,
- ९) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक,
- १०) प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहाय्यक,
- ११) सचिव, वित्त (ले. व.को.) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक,
- १२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, हज हाऊस पहिला मजला, व्ही.आय.पी. रोड, छत्रपती संभाजीनगर-०१.
- १३) जिल्हा न्यायाधिश, छत्रपती संभाजीनगर,
- १४) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर,

- १५) विभागीय महसूल आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर,
- १६) विभागीय महसूल आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर,
- १७) विभागीय महसूल आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती,
- १८) विभागीय महसूल आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक,
- १९) विभागीय महसूल आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे,
- २०) विभागीय महसूल आयुक्त, कोकण विभाग, बेलापूर, नवी मुंबई,
- २१) जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर
- २२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर
- २३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर,
- २४) उप सचिव (अ.वि.वि.), अल्पसंख्याक विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक,
मंत्रालय, मुंबई,
- २५) सर्व अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- २६) कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- २७) निवड नस्ती (का-४), कार्यासन-४, संग्रहार्थ.